

【별표 5】 제재조치 기준(제37조제1항 관련)

1. 제재대상

- 협약 위반 등 문제 발생에 대한 책임이 있는 수행기관 및 참여인력에 대하여 제재조치를 취하는 것을 원칙으로 하되, 출연금 환수는 수행기관에게만 함

2. 제재사유 및 제재조치 내용

가. 일반기준

- 1) 협약 위반행위의 정도, 경위, 동기와 그 결과 등을 고려하여 제재조치 여부를 결정하며, 제재조치는 병과할 수 있음
- 2) 협약 위반행위의 정도가 중하지 아니하고 시정을 통해 해소될 수 있는 사안일 경우, 관리기관의 장은 제36조에 따른 요구에 응하여 그 위반행위를 시정하였거나 자진하여 사전 시정한 경우 수행기관에 대해서는 제재조치를 면제할 수 있음
- 3) 수행기관의 행위가 공공재정환수법 제2조제6호에 따른 "부정청구등"에 해당하여 공공재정환수법에 따른 장관의 환수 및 제재부가금 부과 처분이 이루어진 경우에는 이 요령에 따른 환수를 추가로 진행하지 아니함

나. 사유별 기준

위반행위 유형 (제재사유)	제재조치
1) 거짓, 청탁 그 밖의 부정한 방법으로 협력개발지원사업 을 신청하거나 이를 수행하는 행위	- 참여제한 2년 - 정부출연금 환수(전액)
2) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 받아야 할 정부출연 금을 과다하게 청구하는 경우	- 참여제한 2년 - 정부출연금 환수(과다하게 청구하여 제공받은 출연금에 서 원래 받아야 하는 출연금을 뺀 금액)
3) 사업비 사용용도 및 세부 산정기준(별표 2)을 위반하여 정 부출연금을 사용한 경우	- 참여제한 2년 이내 - 정부출연금 환수(사용용도 및 세부 산정기준을 위반 하여 사용한 정부출연금액)
4) 이 요령 제22조 제1항 제1호, 제2호, 제6호, 제8호, 제10 호, 제11호 사유가 인정되는 경우	- 참여제한 2년 이내 또는 - 정부출연금 환수(전액 또는 일부)

5) 이 요령 제22조 제1항 제5호, 제9호 사유로 협약이 해약되고, 수행기관의 협약 위반행위에 정당한 사유가 인정되지 않는 경우	- 참여제한 2년 이내 - 정부출연금 환수(전액 또는 일부)
6) 이 요령 제22조 제1항 제3호, 제4호, 제7호 사유로 협약이 해약되는 경우	- 참여제한 2년 이내 - 정부출연금 환수(전액 또는 일부)

※ 이 요령에 따른 협력개발지원사업에 대한 참여제한을 의미한다.

다. 감경 또는 면제 기준

- 1) 협약 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것인 경우, 협약 위반행위자가 관리기관 및 중앙행정기관의 장의 조사 절차에 성실하게 협조한 경우 등에는 이를 참작하여 제제조치를 감경하거나 면제할 수 있음
- 2) 위반행위의 정도가 가볍거나 부주의 내지 과실로 인한 경우로서 그 위반행위 상태를 해소하여 해당 사업이나 과제의 계속 수행에 지장을 초래하지 아니한 경우에는 ‘참여제한’ 및 ‘정부출연금 환수’ 대신 ‘경고’ 조치를 취할 수 있음. 단 다음 중 어느 하나의 사유가 인정되는 경우는 제외함
 - 가) 해당 위반행위와 관련하여 형사 범죄로 기소되어 유죄 확정 판결을 받은 경우
 - 나) 해당 사업이나 과제에서 사유를 불문하고 이미 경고 조치를 받은 이력이 있는 경우